

0000272-62.2022.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... dúvidas que o acusado estava associado para o tráfico de drogas da forma descrita na inicial, sendo de importância ímpar destacar o valioso trabalho de investigação desenvolvido através da interceptação telefônica.

Assim, perfeitamente configurado o crime de associação para o tráfico de entorpecentes pelo acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI.

De igual forma, restou comprovado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000272-62.2022.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000272-62.2022.8.26.0118

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 1000016-78.2017.8.26.0118 - Ministério Público

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

Daniel Souza de Godoi

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia em face de DANIEL SOUZA DE GODOI, vulgo "Nanico", imputando-lhe a prática do crime do art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo os fatos imputados na denúncia de fls. 02/93, entre o mês de fevereiro de 2017 até meados de outubro de 2017, no município de Cananéia, associou-se com William Lima da Costa, vulgo "Pé-de-Mangue", Walter Matheus Filho, vulgo "Waltinho", Cristyan Matheus Gomes, vulgo "Gordinho", Carmen Lúcia Barbosa, Rhuam Patrick Barbosa Matheus, Marcos Winicius da Luz, vulgos "Burgos" e "Xingueleti", Joyce Cristine Teixeira Soares, vulgo "Joycinha", Júlio Cesar Teixeira, Marli Soares, vulgo "Tia", e Nathan da Costa Teixeira, adolescente, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O feito original tem o número 1000485-90.2018.8.26.0118, lá tendo sido recebida em

04 de outubro de 2018 (fls. 1839/1842).

Houve desmembramento do feito originário com relação ao acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI (fl. 2025).

Com o cumprimento do mandado de prisão (fls. 2047/2049). o acusado foi citado pessoalmente (fl. 2052) e apresentou resposta à acusação (fls. 2058/2066).

Ratificado o ato de recebimento da denúncia (fls. 2074/2076), fora interrogado o acusado.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial (fls. 2.094/2.107). A Defesa pleiteou absolvição, ante a fragilidade das provas. Subsidiariamente, reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal (fls. 2.248/2.263).

É o RELATÓRIO.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

A conduta imputada ao acusado, é a de, no contexto fático indicado na denúncia, associar-se com terceiros e com um adolescente para prática do crime de tráfico de drogas.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade:

A materialidade do crime restou comprovada pelo robusto acervo probatório produzido no feito de origem de nº 1000016-68.2017.8.26.0118 e pela prova oral colhida, dando ensejo à certeza de que o acusado estava associado com os demais assecclas.

Da autoria:

Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre o acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI, segundo as razões de decidir que sigo expondo.

O acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI negou os fatos, quando ouvido pelo sistema audiovisual. Disse em linhas gerais que está sendo confundido com outrem.

A negativa não merece prosperar, todavia.

A prova produzida pela acusação é firme a apontar o requerido como sendo a pessoa que envidou os diálogos transcritos na peça de ingresso.

Chama atenção o fato, bem assinalado pela acusação, de que o acesso telefônico atribuído ao requerido DANIEL SOUZA DE GODÓI fora utilizado dois dias depois pela irmã do acusado, de nome SAMANTHA exatamente para informar a um comparsa acerca da detenção do requerido.

É certo que o diálogo ocorrera no dia 09 de abril de 2017, quando fora o requerido detido por um ato infracional perpetrado no ano de 2014, no dia 07 de abril de 2017, conforme consta dos autos nº 0000006-56.2017.8.26.0118.

O próprio acusado admite que esteve na fundação CASA no período, por conta de ato assemelhado ao crime de tráfico de drogas, como se verifica do interrogatório dele (depoimento colhido em mídia). Valendo ainda acrescer que a detenção do réu ocorrera poucos dias depois das conversas que a acusação a ele imputa, na forma da exordial.

A atribuição do acesso telefônico ao requerido, conforme o documento produzido pela acusado, permitiu que se concluísse que o réu era o titular do apelido de DANICO, dando ensejo à conclusão de que todas conversas envolvendo referido vulgo fossem a ele atribuídas, levando também à conclusão de que o requerido estava mancomunado com o grupo apontado na peça de ingresso, bem assim com o adolescente conhecido como NATHAN.

De se anotar que o requerido confirmou que conhecia o adolescente NATHAN desde a época da escola, conforme se extrai de seu interrogatório.

Daí percebe-se o envolvimento do acusado com os demais como se extrai da inicial:

W: Bagulho é muito louco. Deixa eu falar procê, parça. Das conta que nós tava fazendo lá, tá ligado. Quanto ficou pra receber ainda? Do Danico, dos cara lá.

(0:30)

J: Então, tá tudo marcado no meu caderno lá, cara. Porque Pé pegou dinheiro com a turma, já.

W: Quanto ele pegou, você sabe o valor?

J: É o que tá marcado lá no caderno, lá, o pessoal lá que tem lá. Ele falou que tinha recebido do Nathan, lá... Não sei nem mais quem é. O que ele pegou já está marcado lá.

W: Vê o valor que ele pegou, Júlio, e passa pra mim para não falar que tá devendo esse valor também depois. Da Joicinha, do, do... que você pode receber também.

Dos autos apurou-se inclusive diálogos mantidos pelo próprio acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI, a partir do acesso telefônico atribuído a ele.

D: Olha aqui, mano, olha aqui. Tá estralando o corre de branco1, eu tô sem branco. O meu branco subiu, o branco.

HNI: Da hora.

D: Deixa eu falar, hoje, tem como pegar hoje alguma coisa?

HNI: Tem, mas é o seguinte, cara. É... você vem até a... onde você veio aquele dia, lá?

D: Isso, até aonde nós se trombou aquele dia.

HNI: Onde você veio da outra vez, lá em cima, lá.

D: Lá em cima? Pode crer.

A negativa apresentada pelo requerido, como visto, restou amplamente infirmada pelo material probatório trazido pela Acusação.

É de se dizer que os fatos descritos na denúncia, restaram perfeitamente confirmados, não restando dúvidas que o acusado estava associado para o tráfico de drogas da forma descrita na inicial, sendo de importância ímpar destacar o valoroso trabalho de investigação desenvolvido através da interceptação telefônica.

Assim, perfeitamente configurado o crime de associação para o tráfico de entorpecentes pelo acusado DANIEL SOUZA DE GODÓI.

De igual forma, restou comprovado a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, vez que foi confirmado a participação do adolescente NATHAN.

Assim, cumpridas todas as elementares do crime de tráfico, tendo o autor do fato, DANIEL SOUZA DE GODÓI agido com plena vontade e consciência, imperativa é a condenação nas sanções do art. 33, caput, c.c. art.40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

A conduta do denunciado DANIEL SOUZA DE GODÓI, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do art. 33, caput, c/c. art.40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu DANIEL SOUZA DE GODÓI, às penas do artigo 35, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

DA FIXAÇÃO DA PENA: Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais:

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é superior ao desvalor da ação e do resultado já avaliado pelo legislador. Anoto que com o réu encontrava-se envolvido com associação destacada para o tráfico de drogas. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais (fl. 50). Conduta social e personalidade: não restaram maculadas nos autos. Motivos do Crime: não apurados.

Circunstâncias do Crime: não influenciaram no cometimento do crime. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias desfavoráveis (especificamente a grande quantidade e a variedade das drogas), aplico ao(a) acusado(a) a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuantes da menoridade relativa (fl. 45), pelo que reduzo a pena em mínimo legal. Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, ante a participação de adolescente, pelo que aumento em 1/6 (um sexto).

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, "a" do CP), tendo em vista má avaliação da culpabilidade; e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica. O tempo de prisão cautelar não altera, por certo, o regime prisional, tendo em vista a condição de reincidente do requerido, bem como considerando o montante fixado de pena.

Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos requisitos do art. 44 e seguintes do Código Penal, tendo em vista a má avaliação das circunstâncias judiciais.

Sursis: Incabível pela quantidade de pena (art. 77 e seguintes do CP).

DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Deixo de conceder ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, posto que respondeu ao processo preso. Ademais, o acusado permaneceu foragido por cinco anos, sendo pessoa propensa a se imiscuir da ação penal, de modo que necessário o cárcere para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 e seguintes do CPP, mantenho a prisão do réu (CPP, art. 387, parágrafo único) recomendando-o à prisão em que se encontra. b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, deferindo-lhe a gratuidade, porque defendidos pela Defensoria Pública. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, por ser inaplicável a hipótese ao caso em tela (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Nos termos do art. 63 da lei 11.343/2006, determino o perdimento em favor da União dos bens apreendidos com os sentenciados, posto que provenientes e utilizados para o tráfico. (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f.) Expeça-se a guia de recolhimento provisório para os sentenciados. (g) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. (h.5) oficie-se na forma do art. 63, §4º da lei 11.343/2006.

P.I.C.

Cananeia, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA